

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 29/2531

พนักงานอัยการ จังหวัด อ่างทอง
นาย เท อญ เหม ดี กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 33

พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 มาตรา

เครื่องรับโทรทัศน์ซึ่งใช้ในการถ่ายทอดรายการมวยที่จำเลยที่ 1 จัดให้จำเลยคนอื่นเล่นการพนันนั้น มิใช่อุปกรณ์ที่มีสภาพหรือลักษณะที่ใช้ในการเล่นการพนัน ดังนั้น การที่มีผู้ตกลงใช้รายการใดรายการหนึ่งในการเผยแพร่ภาพทางเครื่องรับโทรทัศน์มาใช้เสี่ยงทายหรือเป็นเงื่อนไขในการเล่นการพนัน จึงไม่ทำให้เครื่องรับโทรทัศน์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการเล่นการพนันไปด้วย.(ที่มา-ส่งเสริม)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสิบแปดคนตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 4, 5, 6, 10, 12, 15 พระราชบัญญัติการพนัน(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2490 มาตรา 3 พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2504 มาตรา 3 ระบุของกลางคือโทรทัศน์กับกระดานหนังสือพิมพ์อันเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเล่นจ่ายสินบนนำจับตามกฎหมาย

จำเลยทั้ง 18 คน ให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยทั้ง 18 คน มีความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 4, 5, 6, 10, 12, 15 พระราชบัญญัติการพนัน(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2490 มาตรา 3 พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ 7)พ.ศ. 2504 มาตรา 3 ให้จำคุกจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นเจ้าสำนัก 4 เดือนปรับ 2,000 บาท จำเลยนอกนั้นปรับคนละ 1,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง จำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 2 เดือนปรับ 1,000 บาท รอการลงโทษจำคุกไว้ 1 ปี จำเลยนอกนั้นปรับคนละ 500 บาท ธิบของกลาง ให้จำเลยชำระสินบนนำจับคนละกึ่งหนึ่งของค่าปรับ

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์ขอไม่ให้รับเครื่องรับโทรทัศน์ของกลาง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่รับเครื่องรับโทรทัศน์ของกลางนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกาขอให้รับเครื่องรับโทรทัศน์ของกลาง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'เครื่องรับโทรทัศน์ของกลางซึ่งใช้ในการถ่ายทอดรายการชกมวยและจำเลยที่ 1 ถึงที่ 18 ร่วมกันเล่นการพนันมีจำเลยที่ 1 เป็นเจ้าสำนักผู้จัดให้มีการเล่นจะเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการเล่นการพนันอันต้องริบตามกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการพนัน คำว่าเครื่องมือเครื่องใช้ในการเล่นการพนัน หมายถึง อุปกรณ์ที่มุ่งหมายนำมาใช้ในการเล่นการพนัน ส่วนเครื่องรับโทรทัศน์โดยทั่วไปซึ่งมีรายการชกมวยอยู่ด้วยไม่ใช่อุปกรณ์ที่มีสภาพหรือลักษณะที่ใช้ในการเล่นการพนัน การที่มีผู้ตกลงใช้รายการใดรายการหนึ่งในการเผยแพร่ภาพทางเครื่องรับโทรทัศน์มาใช้เสียงท่ายหรือเป็นเงื่อนไขในการเล่นการพนันไม่ทำให้เครื่องรับโทรทัศน์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการเล่นการพนันไปด้วย ศาลอุทธรณ์พิพากษาไม่รับเครื่องรับโทรทัศน์ของกลาง ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น'

พิพากษายืน.

(อากาศ บำรุงชีพ-เสรี แสงศิลป์-สุทิน นนทแก้ว)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>